

1500336-84.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... sabia que a ré estava envolvida no tráfico da região. Questionado, afirmou que era uma área "de mato", próximo a uma viela. Adriano, guarda civil municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido, inclusive já tendo avistado a ré em pontos conhecidos como locais onde há tráfico de drogas.

8.2.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500336-84.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500336-84.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033593/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22840995 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,

257/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2033593 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,

257/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

AMANDA APARECIDA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de AMANDA APARECIDA PINTO. Alegou o autor que a ré, no dia 05 de fevereiro de 2022 às 11h35, na VIELA Souza, 12 Payol I - VILA NOVA - CEP: 06550-000 - Pirapora Bom Jesus - SP, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 85 pedras de crack (peso líquido de 34,9g); 12 porções de maconha (peso líquido de

26,5g) e 50 porções de cocaína (peso líquido de 14,7g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, AMANDA decidiu levar a cabo o comércio ilícito de drogas. Para tanto, dirigiu-se ao local dos fatos em posse das drogas acima referidas, devidamente embaladas em porções individuais, prontas para venda no varejo.

1.2.) Ocorre que guardas civis municipais receberam determinação hierárquica para verificarem construções de risco existentes no bairro Parque Payol I. Chegando ao local, os guardas desembarcaram da viatura e passaram a caminhar a pé, momento em que avistaram a denunciada sentada, sozinha, em local ermo e com uma lata de cerveja nas mãos.

1.3.) Assim que notou a aproximação dos servidores públicos, AMANDA tentou se evadir correndo, mas foi prontamente detida. Ao ser indagada a respeito do motivo da fuga, a denunciada disse apenas que havia acabado de comprar uma porção de droga de pessoa desconhecida e correu porque havia sido presa recentemente em razão da prática e tráfico de drogas.

1.4.) Os guardas municipais, então, decidiram vistoria o local onde AMANDA estava sentada, logrando êxito em localizar um estojo escolar contendo todo entorpecente relacionado, além de R\$ 270,00 reais em dinheiro. Diante de tal circunstância, os guardas municipais deram voz de prisão a denunciada e a conduziram à Delegacia de Polícia.

1.5.) Assim, estaria a ré incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 05/40), composto pelo boletim de ocorrência, termos de depoimento e interrogatório, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 147/149, quando foi confirmado se tratar de maconha, crack e cocaína as substâncias apreendidas.

3.) A ré foi notificada, apresentou defesa prévia (fls. 96/101), mas houve recebimento da denúncia (fls. 117/120).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas arroladas pela defesa (vide termos de audiência à fls. 168/172).

4.1.) Interrogada, a ré negou a prática delitiva. Narrou que foi ao local buscar uma "paranga". Lá, havia o traficante, que estava com uma lata de cerveja. Havia, ainda, uma pessoa "carpinando". No local, avistou uma viatura, quando tentou fugir, pois já estava sendo processada, acusada de tráfico, o que gerou medo; mas só tendo sucesso os outros dois indivíduos, já que apenas ela foi abordada. Afirmou que trabalha com o pai, auferindo cerca de 01 salário-mínimo, abrindo a porta da "Van" na atividade de transporte de pessoas. No mais, que havia um dichavador e uma porção de maconha nos seus seios, encontrados por uma guarda municipal.

5.) O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, pediu elevação pela quantidade de drogas na primeira etapa, bem como incidência do tráfico privilegiado, com fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, fazendo jus a ré à substituição da pena.

5.1.) A defesa, por sua vez, em suas alegações finais orais, pediu a absolvição por fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal, inclusive incidindo a minorante do tráfico privilegiado, com fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.
Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovada pelos elementos informativos colhidos em inquérito policial (fls. 05/40), notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação; pelo laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 147/149, quando foi confirmado se tratar de maconha, crack e cocaína as substâncias apreendidas; a par da prova oral produzida.

8.) A autoria é certa. Vejamos.

8.1.) Ricardo, guarda civil municipal, narrou que avistaram Amanda, sentada, próximo a uma bananeira, com uma "Itaipava" na mão. Ao avistá-los, a ré tentou empreender fuga e se esconder numa "mata rasteira", deslocando-se apenas cerca de 3 metros, porém foi alcançada. Em buscas no local, encontraram as drogas apreendidas, numa pochete, no "pé" da bananeira em que, local em que a ré estava. Em revista pessoal, nada foi encontrado. Indagada, a ré afirmou que buscava drogas para consumo próprio. Informalmente, sabia que a ré estava envolvida no tráfico da região. Questionado, afirmou que era uma área "de mato", próximo a uma viela. Adriano, guarda civil municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido, inclusive já tendo avistado a ré em pontos conhecidos como locais onde há tráfico de drogas.

8.2.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

8.3.) O depoimento dos guardas civis decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando

prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

8.4.) Eventuais alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. (Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

9.) Cibele, testemunha não compromissada, apenas afirmou que a ré era vendedora "no shopping" até o advento da "pandemia", sempre tendo trabalhado, inclusive com a mãe (vendendo roupas) e com o pai (transporte de pessoas); porém que sua irmã, ora ré, é dependente química. Acrescentou que a ré confessou à família o tráfico em dezembro de 2021, mas, na data dos fatos, não mais traficava. Marli, testemunha não compromissada, mãe da ré, na mesma toada, narrou o ocorrido.

9.1.) Ocorre que não se sustentam as versões da genitora e da irmã da ré, bem evidenciada se encontrando, a responsabilidade penal pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. Uma vez encontrado na posse de drogas, era seu ônus comprovar que, se fosse o caso, as drogas seriam de terceiro.

10.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art. 33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa não obstante constar outra prisão recente por tráfico, que, por ora, não pode ser valoradas em seu desfavor ante a ausência de trânsito em julgado.

10.1.) Sem prejuízo, com relação aos demais tráficos, poderá o juízo da execução verificar eventual continuidade delitiva nos termos da Súmula 611 do STF.

Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR AMANDA APARECIDA PINTO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, devido aumento de 06 meses apenas, em razão da quantidade (cerca de 150 porções) e diversidade de drogas (crack, cocaína e maconha).

13.) Agravantes e atenuantes: não há.

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial na metade, pois o tráfico envolveu elevada quantidade de drogas. Ainda, tenho reservado a diminuição máxima para os casos em que há a confissão.

15.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 02 anos e 09 meses de reclusão e 275 dias-multa, estes no mínimo legal, tornando-a definitiva.

16.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

17.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

17.1.) Substituo por multa de 275 dias-multa e prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem fixados na execução penal.

18.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que foi solta conforme determinei em audiência (fls. 173/174).

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA